

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE

In persona del giudice unico, d.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 43806 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018, posta in decisione all'udienza del 21.3.2022, svoltasi con la modalità della trattazione scritta in base a quanto stabilita dall'art. 83 lett. h) d.l. 18 del 17.3.2020, convertito in legge n. 27 del 24.4.2020, e vertente

TRA

Parte_1 (*C.F._1*),

rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Baudino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Tibullo 10, giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione

attore

E

CP_1 , (*C.F._2*),

rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Tassone ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, alla Via Cola di Rienzo 297, giusta procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta,

Parte_2 (*C.F._3*),

rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Fabrizi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazza della Libertà n. 20, giusta procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta.

convenute

Oggetto: Divisione di beni caduti in successione.

CONCLUSIONI

All'udienza del 21.3.2022, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano come da note depositate nei termini assegnati.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, *Parte_1* conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, le sorelle *Pt_2* e *CP_1*, esponendo:

di essere comproprietario, unitamente alle sorelle, odierne convenute, per la quota di 1/3 ciascuno, dell'immobile indiviso sito nel comune di Roma alla Via Prospero Farinacci n. 48, censito nel NCEU al foglio 377 particella 160, sub 11, per successione ereditaria ex lege del padre *Per_1*, deceduto a Roma il 17 aprile 1990, originario proprietario del cespite in forza di atto di assegnazione in proprietà quale socio della *Organizzazione_1* ;

che, a far data dalla morte del padre, l'immobile in questione era stato occupato in via esclusiva da *CP_1*, per mera tolleranza dei fratelli, potendo questi disporre di altra abitazione;

che, in particolare, egli abitava dal 1980 nell'immobile di Roma, via del Calcio n. 1 di proprietà della sorella *CP_1*

che, con lettera raccomandata del 2 gennaio 2007, comunicava alle sorelle l'esigenza di rientrare nella disponibilità dell'immobile de quo per giungere ad una divisione, chiedendole altresì a *CP_1* la corresponsione della dovuta indennità di occupazione o altri frutti civili con richiesta di rendiconto sull'utilizzo;

che venivano avviate tra le parti lunghe e complesse trattative volte a procedere ad una divisione concordata dell'immobile di via Prospero Farinacci n. 48, tenendo conto anche dell'indennità di occupazione, nel cui ambito le convenute avanzavano richiesta di rilascio dell'immobile sito in Roma via del Calcio n. 1, occupato dall'attore, con pagamento dell'indennità di occupazione e subordinando il buon esito delle trattative per la divisione dell'immobile di via Prospero Farinacci n. 48 al rilascio materiale dell'immobile di Via del Calcio;

che, su istanza di *CP_1*, si instaurava tra le parti apposito procedimento di mediazione ai fini del rilascio dell'immobile di Roma via del Calcio n. 1, conclusosi negativamente;

che *CP_1* proponeva ricorso ex art. 447-bis c.p.c. per chiedere il rilascio dell'immobile di Via del Calcio n. 1 sul presupposto di esserne l'esclusiva proprietaria;

che l'odierno attore si costituiva nel predetto giudizio, deducendo di essere il reale proprietario di tale immobile e chiedendo, in via riconvenzionale, di accertare la natura meramente fiduciaria dell'intestazione dell'immobile in capo alla sorella per aver versato il relativo prezzo e pagato gli oneri condominiali ordinari e straordinari ed i lavori di ristrutturazione dal 1974 in poi, nonché, sempre in via riconvenzionale, la divisione dell'immobile sito in Via Prospero Farinacci n. 48;

che il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1325 del 6 febbraio 2015, stralciava dal giudizio la domanda riconvenzionale di *Parte_1* relative alla divisione dell'immobile di Roma, via Prospero Farinacci n. 48 e rigettava nel merito sia la domanda di *CP_1* di rilascio dell'immobile di via del Calcio n. 1 che le domande riconvenzionali del fratello *Pt_1*;

che, avverso detta sentenza, *CP_1* proponeva impugnazione, la cui causa pendeva in grado di appello esclusivamente per la domanda di rilascio dell'immobile di via del Calcio n. 1;

che, nelle more della suddetta impugnazione, *CP_1* riproponeva la domanda di restituzione dell'immobile di via del Calcio n. 1, agendo questa volta in rivendicazione ex articolo 948 c.c., e con sentenza n. 19626 del 18 ottobre 2017 l'attore veniva condannato all'immediato rilascio dell'immobile di via del Calcio n. 1, nonché al risarcimento dei danni conseguenti al mancato uso e godimento dell'immobile, quantificato in euro 600,00 mensili a far data dalla prima richiesta di restituzione.

Rassegnava quindi le seguenti conclusioni:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta: — accertare e dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria tra i germani Pt_1 , CP_1 e Parte_2 sull'immobile sito in Roma via Prospero Farinacci n. 48 piano III int. 11 di cui in narrativa; — per l'effetto, previa stima dell'esperto, accertata la comoda divisibilità, ordinare la divisione del cespite immobiliare di cui sopra con attribuzione ai singoli partecipanti della proprietà esclusiva di ciascuna porzione ad ognuno spettante e salvo conguaglio in denaro; ovvero, in caso di indivisibilità, attribuire la intera proprietà del cespite immobiliare al Sig. Parte_1 , previa determinazione dei conguagli in denaro in favore delle sorelle CP_1 e Pt_2 , ovvero in caso di disaccordo, farsi luogo alla vendita all'incanto con distribuzione del ricavato tra gli ex comproprietari; — accertate e dichiarare, altresì, che la Signora CP_1 gode in via esclusiva dell'intero cespite immobiliare di Roma via Prospero Farinacci n. 48 piano III int. 11 di cui in narrativa, tra l'altro senza alcun titolo che giustifichi l'esclusione degli altri coeredi, dalla data di apertura della successione a tutt'oggi, e per l'effetto: a) condannarla, previo accertamento dell'inadempimento al relativo obbligo, al rendiconto preciso e dettagliato sulla gestione dell'immobile corrispondendo agli altri coeredi i frutti civili eventualmente maturati prima della divisione a decorrere dalla data di apertura della successione; b) condannarla in ogni caso a corrispondere al Sig. Pt_1 [...] , la indennità di occupazione, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, con riferimento ai prezzi di mercato correnti, corrispondente ai canoni di locazione allo stesso spettanti, da quantificarsi nella somma prudenziale di euro 1100,00 mensili o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione, dalla data di apertura della successione ovvero, in subordine, dal 2 gennaio 2007, sino al momento della divisione, computando tali somme a favore di Parte_1 in sede di resa dei conti nella determinazione delle quote ereditarie e/o nella determinazione dei conguagli e dei rimborsi che si devono tra loro i condividenti; - porre le spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare gli opposenti alle

spese, diritti ed onorari del giudizio. Con espressa riserva di precisare e/o modificare il thema decidendum, produrre ulteriori documenti ed articolare mezzi di prova”.

Si costituiva in giudizio **CP_1** deducendo: l’inammissibilità e/o improcedibilità della domanda di divisione per il mancato deposito dei certificati catastali storici e delle trascrizioni e iscrizioni ipotecarie inerenti il “ventennio”, nonché per essersi parte attrice limitata a domandare la sola divisione dell’immobile sito in Via Prospero Farinacci n. 48 e non dell’intero asse ereditario in essere fra i tre fratelli;

la prescrizione delle domande attoree, a causa della mancata accettazione dell’eredità da parte di **Parte_1** nel termine prescrizionale decennale di cui all’art. 480 c.c.;

nel merito, la non divisibilità dell’immobile e l’esistenza di propri crediti che opponeva in compensazione, derivanti sia dalla sentenza n. 19626/2017, per spese di lite e per indennità di occupazione, pari a € 600 mensili, oltre rivalutazione e interessi, a far data dal 13 agosto 2008, sia dalla sentenza n. 4836/18 della Corte Appello di Roma per spese di lite del doppio grado di giudizio – che opponeva in compensazione;

si opponeva inoltre alla richiesta dell’attore di assegnazione della casa, deducendo di dover essere preferita nell’assegnazione dell’immobile, in quanto occupante del bene, e in quanto creditrice del fratello e comunque titolare del diritto ad essere rimborsata di tutte le spese sostenute per lavori, ristrutturazioni e migliorie che avevano incrementato il valore e/o l’utilità dell’immobile, nonché per il pagamento dell’ICI sullo stesso, dopo l’apertura della successione.

Chiedeva quindi l’assegnazione dell’immobile con conseguente conguaglio a favore degli aventi diritto, previa compensazione, anche fino a concorrenza, con i propri crediti e condanna dei coeredi a pagare la differenza per quelli a carico dell’asse, oltre rivalutazione e interessi.

Si opponeva infine alla domanda di indennità di occupazione per non aver mai impedito al fratello di fare uso dell'immobile, e comunque eccependo la prescrizione di eventuali indennità maturate nei cinque o dieci anni precedenti la proposizione della odierna domanda.

Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: *“IN VIA PRINCIPALE: - respingere integralmente le domande avversarie perché inammissibili, improcedibili, prescritte e/o infondate in fatto e in diritto; - in ogni caso, anche in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che il diritto del Sig. Parte_1 di accettare l'eredità con riferimento alla quale la divisione viene richiesta si è prescritto e che, pertanto, sono pure prescritte o sono comunque inammissibili, improcedibili e/o infondate le conseguenti domande spiegate nel presente giudizio; - in subordine, sciogliere la comunione ereditaria sussistente fra le parti a seguito dell'apertura di successione del di loro padre, senza procedere alla divisione in natura dell'immobile di Via Prospero Farinacci n. 48 in quanto non comodamente divisibile e negando l'assegnazione al Sig. Parte_1, per l'effetto assegnandolo alla Sig.ra [...] CP_1, in ogni caso salvo conguaglio e compensazione, oltre rivalutazione e interessi; - solo in ulteriore subordine, procedere alla formazione di un progetto di divisione con successivo prelievo del controvalore dei beni in denaro, corrispondenti alla sua quota, oltre rivalutazione ed interessi, nonché, in ulteriore rigoroso subordine, attribuire la suddetta quota del patrimonio ereditario alla convenuta mediante controvalore in denaro, oltre rivalutazione ed interessi; - in ogni caso, dichiarare parzialmente prescritta e/o infondata nel merito la domanda relativa ai frutti civili e alla indennità da illegittima occupazione avanzata dal Sig. Pt_1 [...], nei limiti di cui in narrativa; - in ogni caso, porre a carico della massa i crediti della convenuta per le somme da questa anticipate, per come indicate in narrativa, oltre interessi legali dal dì del dovuto, con diritto al prelievo, condannando pro quota le altre parti del presente giudizio; - sempre in ogni caso, compensare le somme a qualsiasi titolo dovute al Sig. Parte_1 (a titolo esemplificativo, per conguagli, frutti civili e/o indennità di occupazione), fino a*

concorrenza, con l'indennità di occupazione e spese di lite, oltre accessori, dovuti alla Sig.ra CP_1 in forza delle sentenze n. 19626/2017 Tribunale di Roma e 4836/18 Corte Appello di Roma; - con vittoria di esborsi, spese e competenze del presente giudizio, oltre CPA e IVA come per legge.”

Si costituiva altresì la convenuta Parte_2, deducendo a sua volta l'intervenuta prescrizione del diritto dell'attore di accettare l'eredità del padre e l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda, opponendosi altresì alla domanda di divisione dell'immobile in natura e all'assegnazione del medesimo in fratello.

Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “*IN VIA PRINCIPALE: -respingere integralmente le domande avversarie perché inammissibili, improcedibili, prescritte e/o infondate sia in fatto sia in diritto, per le ragioni di cui in narrativa; - in ogni caso, anche in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che il diritto del Sig. Parte_1 di accettare l'eredità con riferimento alla quale la divisione viene richiesta si è prescritto e che, pertanto, sono pure prescritte o sono comunque inammissibili, improcedibili e/o infondate le conseguenti domande spiegate nel presente giudizio; - in subordine, sciogliere la comunione ereditaria sussistente fra le parti a seguito dell'apertura di successione del di loro padre, senza procedere alla divisione in natura dell'immobile di Via Prospero Farinacci n. 48 in quanto non comodamente divisibile e, per l'effetto, negare la assegnazione al Sig. Pt_1 [...] per le ragioni di cui in narrativa e assegnarlo alla Sig.ra CP_1 o, in subordine, alla Sig.ra Parte_2 in ogni caso salvo conguaglio, oltre rivalutazione e interessi; - solo in ulteriore subordine, procedere alla formazione di un progetto di divisione con successivo prelievo del controvalore in denaro dei beni dalla massa, corrispondenti alla sua quota, oltre rivalutazione ed interessi, nonché, in ulteriore rigoroso subordine, attribuire la suddetta quota del patrimonio ereditario alla convenuta mediante controvalore in denaro, oltre rivalutazione ed interessi; - con vittoria di esborsi, spese e competenze del presente giudizio, oltre CPA e IVA come per legge.”*

Concessi i termini ex art. 183 6° comma, c.p.c.; ammessi ed espletati interrogatorio formale della convenuta *CP_1* e prova per testi richiesta da parte attrice; ammessa altresì CTU volta alla stima del bene e alla verifica della sua eventuale divisibilità; disposto il deposito della nota di trascrizione della domanda di divisione e della relazione notarile ventennale aggiornata alla data della trascrizione; la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 21.3.2022, svoltasi in modalità trattazione scritta, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20) per il deposito di comparse conclusionali e repliche, scaduti il 9.6.2022.

<<<<< >>>>>

Oggetto dell'odierno giudizio è la domanda di scioglimento della comunione ereditaria proposta da *Parte_1* nei confronti delle sorelle *CP_1* e *Parte_2*, avente ad oggetto l'immobile sito in Roma, Via Prospero Farinacci n. 48, censito al N.C.E.U. al foglio 377, particella 160, subalterno 11, loro pervenuto per successione ereditaria del padre *Persona_2*, deceduto a Roma il 17.4.1990.

In primo luogo, devono essere respinte le eccezioni sollevate dalle convenute in ordine all'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda, da un lato per il mancato deposito della "documentazione del ventennio" e dall'altro perché l'attore si sarebbe erroneamente limitato a domandare la divisione del solo immobile di Via Prospero Farinacci e non dell'intero asse ereditario paterno al pari di una comunione ordinaria e non ereditaria.

Quanto al primo profilo, va evidenziato che parte attrice ha regolarmente depositato la relazione notarile ventennale dell'immobile, aggiornata alla data di trascrizione della domanda, in adempimento a quanto indicato da questo Giudice all'udienza del 25.2.2020 (cfr. nota di deposito del 25.5.2020).

Priva di pregio risulta anche la seconda censura mossa dalle convenute, avendo l'attore qualificato la propria domanda quale domanda di divisione ereditaria dell'immobile in comunione senza che le altre parti abbiano allegato e provato l'esistenza di ulteriori beni ricadenti nell'asse ereditario.

Parimenti non merita di trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione del diritto di parte attrice di accettare l'eredità del de cuius.

Ad avviso delle convenute, infatti, il diritto di controparte di accettare l'eredità si sarebbe prescritto, ex art. 480 c.c., stante il mancato compimento di alcun atto di accettazione espressa o tacita nei dieci anni successivi all'apertura della successione, risalente al 17.4.1990.

A fronte di tale contestazione, l'attore ha rivendicato di aver accettato tacitamente l'eredità del defunto padre, nel rispetto del termine decennale di prescrizione, in virtù di un accordo tacito intervenuto con le sorelle dopo la morte del padre, per cui l'immobile di Via Prospero Farinacci sarebbe rimasto nella disponibilità di CP_1 mentre l'odierno attore avrebbe continuato a usufruire dell'immobile, di proprietà di quest'ultima, sito in Via del Calcio. Ha altresì dedotto di aver posto in essere atti di gestione dell'eredità, implicanti tacita accettazione, occupandosi del conferimento dell'incarico per il rifacimento della porta blindata di accesso all'abitazione di Via Prospero Farinacci e della porta della cantina del medesimo appartamento, dove, peraltro, erano ricoverati numerosi oggetti di sua proprietà.

L'attore evidenzia altresì come le convenute non abbiano mai contestato la sua qualità di erede nel corso delle lunghe trattative intercorse tra le parti per la composizione della controversia.

Orbene, dal complesso delle rispettive allegazioni e dalle risultanze istruttorie, emerge come effettivamente l'odierno attore abbia posto in essere atti che evidenziano l'acquisto della qualità di erede.

In primo luogo, pur non essendovi prova specifica dei termini dell'accordo che sarebbe intervenuto tra le parti dopo la morte del padre, la sussistenza di una intesa in tal senso può comunque presumersi dalla condotta tenuta dalle sorelle dell'attore e dal fatto che la convenuta CP_1 abbia formulato istanza di rilascio dell'immobile di Via del Calcio proprio nell'ambito delle trattative avviate a seguito della richiesta di Pt_1 di procedere alla divisione dell'appartamento di Via Prospero Farinacci. Inoltre, è significativo che la convenuta, in sede di interrogatorio formale, abbia

riconosciuto sia che il fratello si era effettivamente occupato del conferimento dell'incarico ad un'officina per la sostituzione della porta blindata d'accesso dell'abitazione e della porta della cantina, sia che presso la cantina dell'immobile erano ricoverati numerosi beni di proprietà dell'odierno attore (cfr. verbale di udienza del 14.10.2019). Emerge, quindi, il riconoscimento di una disponibilità quantomeno parziale dell'immobile da parte di *Parte_1* .

A ben vedere, poi, la tacita accettazione dell'eredità del padre da parte di *Pt_1* [...] emerge altresì dal compimento di atti successivi al decorso del termine decennale dall'apertura della successione, implicanti inequivocabilmente la qualità di erede e del tutto incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità. Ci si riferisce, in particolare, alla lettera raccomandata del 2.1.2007, indirizzata alle sorelle, con cui parte attrice si professava espressamente erede del padre, avanzando in via stragiudiziale istanza di divisione dell'immobile (doc. n. 3 dell'atto di citazione), nonché alla proposizione di analoga azione in sede giudiziale, dapprima nell'ambito del processo R.G. n. 41821/2013 e successivamente nel presente giudizio.

Emerge dunque come *Parte_1* abbia manifestato una chiara ed inequivoca volontà di accettazione dell'eredità paterna, in forza degli atti posti in essere sia nel termine decennale dall'apertura della successione, sia successivamente.

Invero, l'effetto dell'accettazione tacita non risulta precluso in virtù del solo fatto del decorso del termine di dieci anni dall'apertura della successione.

Al riguardo risulta decisamente significativa la seguente pronuncia di Cassazione secondo cui *“un chiamato all'eredità può acquistare la qualità di erede per accettazione espressa o tacita dell'eredità anche dopo il decorso del termine di prescrizione decennale del diritto di accettare l'eredità di cui al comma 1 dell'art. 480 c.c., quando nessuno degli interessati sollevi tempestivamente l'eccezione di prescrizione”* (Cass. Civ., Sez. II, 25.6.2020 n. 12646).

Ne consegue che, affinché l'eccezione di prescrizione sia atta a paralizzare l'avversa domanda, è necessario che la stessa sia stata tempestivamente proposta e dunque prima del compimento di atti implicanti accettazione.

Nel caso di specie, la suddetta eccezione non può reputarsi validamente proposta, in quanto le convenute avevano già in precedenza tacitamente rinunciato ad avvalersi della prescrizione, riconoscendo il diritto di comproprietà dell'attore e il suo diritto ad ottenere la divisione in qualità di coerede.

L'istituto della rinuncia alla prescrizione trova fondamento nell'art. 2937 c.c., a mente del quale si può rinunciare alla prescrizione, dopo che questa è compiuta, anche attraverso fatti o comportamenti incompatibili con la volontà di avvalersene.

Sul punto, la giurisprudenza ha precisato che il *“soggetto, interessato al vantaggio prodotto dalla prescrizione e quindi legittimato alla relativa eccezione, possa decidere di non avvalersi di tale causa estintiva del diritto, manifestando - in forma espressa o in modo tacito - l'inequivoca volontà di rinunciare alla prescrizione già maturata e quindi di considerare come tuttora integro ed operante l'altrui diritto ad accettare l'eredità”*, sicché *“l'effetto giuridico della rinuncia si risolve, sul piano processuale, nella perdita, a carico del rinunziante, del potere di opporre l'eccezione di prescrizione, e produce, sul piano sostanziale, una situazione in cui il diritto colpito dalla prescrizione, indebolito nella sua tutela dalla possibilità dell'eccezione (dato che la prescrizione non opera "ipso iure")*, riacquista il suo vigore, come se il termine di prescrizione non avesse ancora compiuto il suo corso” (Cassazione civile sez. II, 15/01/1996, n. 263).

Con specifico riferimento alla rinuncia alla prescrizione del diritto di accettare l'eredità, poi, è principio consolidato quello per cui *“L'atto con il quale il coerede riconosce il diritto di altro coerede di accettare l'eredità è incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione di tale diritto, e pertanto determina la rinuncia tacita a far valere tale prescrizione”* (Cass. Civ., Sez. II, 17.3.1999, n. 2411).

Orbene, nel caso di specie le convenute hanno espressamente riconosciuto la qualità di coerede dell'attore e il suo diritto a domandare la divisione dell'immobile.

Tanto emerge dalla corrispondenza intercorsa tra i legali dell'attore e delle convenute tra il 12.1.2007 e il 21.11.2008 (doc. n. 4 dell'atto di citazione), e, in particolare: dalla

lettera inviata dall'avv. Fabrizi per conto di CP_1 e Parte_2 il 12.1.2007, in cui queste ultime davano atto di essere *“già d'accordo con il fratello, sig. Pt_1 [...] , per la divisione dell'immobile ricevuto in eredità dal padre”* e in cui l'odierno attore veniva espressamente qualificato come *“comproprietario”*; dalla lettera del 7.7.2008 con cui l'avv. Fabrizi sottoponeva al legale dell'odierno attore la proposta transattiva formulata dalle stesse convenute, con la quale queste si offrivano *“di liquidare la quota parte dell'immobile di cui è titolare, quale coerede, il Signor Parte_1 , per l'importo complessivo di € 70.000,00”*.

Ebbene, la stessa Corte di Cassazione ha precisato che *“la rinuncia alla prescrizione per effetto di atto incompatibile con la volontà di avvalersi di essa, a norma dell'art. 2937 c.c., ovvero l'interruzione della prescrizione medesima per effetto di riconoscimento, a norma dell'art. 2944 c.c., possono conseguire anche da una proposta transattiva, qualora questa, anziché presupporre la contestazione del diritto della controparte, venga formulata in circostanze e con modalità tali da implicare ammissione del diritto stesso”* (Cass. Civ., sez. III, 14.7.2009, n. 16379).

È quanto per l'appunto risulta essersi verificato nel caso di specie, ove Pt_2 e [...] CP_1 , nel formulare la proposta transattiva sopra citata, hanno espressamente attribuito al fratello la qualità di coerede.

Deve quindi ritenersi provata la qualità di erede dell'attore e conseguentemente fondato il diritto alla divisione richiesta in questa sede, seppure la domanda relativa debba essere dichiarata inammissibile, stante la riscontrata presenza di irregolarità urbanistiche nell'immobile sito in Via Prospero Farinacci n. 48.

Dalla CTU espletata, infatti, è emerso che il detto immobile non è conforme alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.

In particolare, il consulente ha evidenziato che lo stato dei luoghi non è conforme alla planimetria catastale e d'impianto, in quanto: a) il balcone prospiciente le stanze e la cucina risulta difforme sia dalla planimetria catastale sia dal progetto approvato, caratterizzandosi per forma e dimensioni diverse da quelle previste e presentando altresì un'estensione differente da quella contemplata nel progetto, in cui è presente il

balcone della cucina, ma assente la porzione prospiciente le stanze; b) analogamente, il locale cantina risulta difforme e più ampio, sia rispetto all'elaborato grafico catastale, sia rispetto al progetto approvato, lasciando presumere che l'attuale ampiezza dello stato dei luoghi discenda dalla fusione di due distinti locali originariamente separati.

Lo stesso CTU ha altresì segnalato la possibilità di sanare le suesposte irregolarità mediante la presentazione di un accertamento di conformità al Municipio di competenza XIII-Aurelio, calcolando a tal fine una spesa di € 20.000,00.

Nella stima dell'immobile, il consulente ha inoltre considerato le spese per la regolarizzazione delle difformità riscontrate sul balcone e nel locale cantina, provvedendo a decurtare tale importo dal presumibile valore di mercato del bene.

Non avendo le parti proceduto in corso di causa alla detta regolarizzazione nonostante le emergenze della CTU, la rilevata irregolarità urbanistica dell'immobile, ne preclude la divisione.

La Cassazione a sezioni unite, con sentenza n. 25021 del 07/10/2019, ha affrontato plurime questioni relative allo scioglimento della comunione, mutando precedenti orientamenti.

In particolare, la prima questione esaminata attiene alla necessità di stabilire se negli atti tra vivi, sanzionati con la nullità dall'art. 40, secondo comma della L. n. 47/1985, debbano includersi anche gli atti di scioglimento di comunione, genericamente intesa, ed afferma il seguente principio di diritto:

“Gli atti di scioglimento delle comunioni relativi ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della L. n. 47 del 1985 dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di

oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967".

La Cassazione prosegue affrontando l'ulteriore questione relativa alla possibilità di includere tra gli atti tra vivi, per i quali la L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, commina la sanzione della nullità, solo l'atto di scioglimento della comunione ordinaria, sul presupposto che l'atto di divisione della comunione ereditaria sia un negozio assimilabile agli atti mortis causa, ovvero anche l'atto di scioglimento della comunione ereditaria, da qualificarsi invece come negozio inter vivos.

Attraverso un'analisi di tutti gli argomenti posti a sostegno della tesi secondo cui l'atto di scioglimento della comunione ereditaria avente ad oggetto un edificio abusivo (o parti di esso) non sarebbe oggetto della comminatoria di nullità e mutando precedenti orientamenti sui diversi aspetti analizzati, tra cui la natura dichiarativa della divisione, perviene ad affermare che *“la diversa origine della comunione ereditaria rispetto a quella ordinaria non muti né la natura né gli effetti del negozio divisorio, che ha carattere unitario”*. In particolare, la Suprema Corte evidenzia come il fenomeno divisorio abbia un indubbio effetto costitutivo e più precisamente traslativo, dando luogo ad un mutamento della situazione giuridico-patrimoniale del condividente che perde la comproprietà sul tutto, acquisendo la proprietà individuale ed esclusiva sui beni che gli vengono assegnati e di cui prima non disponeva.

Si tratta quindi di un mutamento logicamente e cronologicamente precedente e indipendente rispetto all'effetto retroattivo al momento dell'apertura della successione che pure consegue alla divisione, che conferma come l'atto non abbia causa ricognitiva di effetti giuridici già verificatisi, ma al contrario natura costitutivo-traslativa.

Come tale è quindi assimilabile a quelli (aventi appunto natura traslativa), per i quali la L. n. 47/1985 e il D.P.R. n. 380/2001 comminano la sanzione della nullità se hanno ad oggetto edifici abusivi o parti di essi.

La Cassazione perviene così alla conclusione che non vi sono valide ragioni per ritenere che lo scioglimento della comunione ereditaria sia sottratto alla

comminatoria di nullità di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46 e L. n. 47 del 1985, art. 40 ed afferma il seguente principio di diritto:

“Gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità, prevista dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46, comma 1, (già L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17) e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria”.

Andando oltre ed affrontando specifiche questioni attinenti la divisione giudiziale ereditaria, la Cassazione afferma altresì il seguente ulteriore principio: *“quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”.*

Emerge quindi, in via conclusiva, come anche in sede di divisione giudiziale di beni ereditari, non possa procedersi con riguardo ad eventuali immobili abusivi.

E dunque, a fronte delle difformità urbanistiche evidenziate e in assenza di alcuna allegazione delle parti in ordine quantomeno all'avvio delle pratiche di regolarizzazione e sanatoria, la domanda di divisione deve essere dichiarata inammissibile.

È, invece, fondata, la domanda spiegata da parte attrice, volta ad ottenere il pagamento di una indennità per l'occupazione esclusiva, da parte della convenuta

`CP_1`, dell'immobile oggetto di comunione. La domanda avente ad oggetto l'indennità di occupazione, infatti, si pone in un rapporto di autonomia logico-giuridica rispetto a quella di divisione, sicché la dichiarazione di inammissibilità di quest'ultima non preclude l'esame della prima.

Né merita di trovare accoglimento l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto dell'attore a domandare l'indennità da occupazione illegittima, articolata dalla convenuta `CP_1`. Come precisato dalla Suprema Corte, infatti, trattandosi di domanda diretta ad ottenere la condanna del comproprietario, occupante del bene, a riconoscere in favore del comproprietario escluso dal godimento del cespite una indennità per la mancata fruizione del bene, nei limiti della sua quota, la relativa prescrizione comincia a decorrere soltanto dal momento della divisione (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. 6°, 21.6.2021, n. 17687).

Dunque, poiché nella fattispecie la divisione non vi è stata, posto che le parti sono ancora comproprietarie, per quote ideali indivise, del medesimo bene immobile, nessuna prescrizione può reputarsi maturata.

Ciò posto, in presenza di una comunione, l'art. 1102 c.c. stabilisce che ciascun partecipante possa servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.

Se la natura del bene di proprietà comune non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento.

Tuttavia, fino a quando non vi sia una richiesta di uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni di essi non è idoneo a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene, ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. n. 13036 del 04/12/1991; n. 24647 del 03/12/2010; n. 7466 del 14/04/2015).

Ed allora, il proprietario che abbia avuto l'uso esclusivo del bene, non è tenuto a versare alcuna indennità al comproprietario inerte fino a quando questi non abbia manifestato l'intenzione di utilizzare l'immobile, eventualmente in maniera indiretta, fatto salvo il caso in cui abbia invece conseguito un vantaggio patrimoniale.

Tale indennizzo è dunque dovuto esclusivamente a far tempo dal giorno della relativa richiesta da parte degli altri comproprietari.

Nel caso di specie, è pacifico, non essendo oggetto di specifica contestazione ex art. 115 c.p.c. ed anzi circostanza riconosciuta, che la convenuta CP_1 abbia mantenuto la disponibilità esclusiva dell'immobile sito in Via Prospero Farinacci n. 48, senza alcun valido titolo che abbia giustificato l'esclusione dell'altro partecipante alla comunione.

Parte attrice, a sua volta, ha documentato di aver indirizzato alla controparte formale richiesta di utilizzo o di indennità di occupazione per mezzo della lettera raccomandata del 2.1.2007, ricevuta da CP_1 in data 4.1.2007, come da avviso di ricevimento depositato in atti (doc. n. 3 atto di citazione), e comunque non contestata.

A fronte di ciò, la convenuta si è limitata ad affermare, del tutto genericamente, di non aver precluso il godimento dell'immobile all'attore a seguito della sua richiesta, senza provare tuttavia di aver messo concretamente a disposizione del fratello l'immobile per consentirgli il pari uso.

Ne consegue che la detta indennità deve essere riconosciuta a decorrere dal 4.1.2007, data di ricevimento della suddetta raccomandata.

In merito alla quantificazione dell'indennità, la giurisprudenza più recente ha chiarito che *“ai fini della determinazione dei frutti che uno dei condividenti deve corrispondere in relazione all'uso esclusivo di un immobile oggetto di divisione giudiziale, occorre far riferimento ai frutti civili, i quali, identificandosi nel corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, ben possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato”* (cfr. Cassazione n. 20394/2013 e Cassazione n. 17876/2019).

In conformità al suesposto principio, dunque, poiché parte attrice è comproprietaria dell'immobile nella misura di 1/3, l'indennità ad essa spettante può essere ragguagliata ad un terzo del relativo valore locativo per il tempo in cui è stata illegittimamente esclusa dal godimento del bene.

In proposito, il CTU ha proceduto al calcolo del presumibile valore locativo dell'immobile, operando una stima di tipo sintetico-comparativo dei prezzi unitari derivanti dalle indagini di mercato, reperiti sulla base di quattro valori di riferimento, rappresentati dalla *Org_2* di Roma, dalla *Org_3* dati delle quotazioni immobiliari, dal *Organizzazione_4* e dalle Agenzie Immobiliari. Dalla media dei valori suindicati, tenendo conto dello stato, della posizione e delle caratteristiche intrinseche dell'immobile, il consulente ha ricavato un valore locativo pari ad €/mq.12,00.

Moltiplicando il suddetto valore per la superficie calcolata dell'immobile, pari a 99mq, ed applicando gli indici ISTAT medi annui, il CTU è pervenuto a quantificare un valore locativo complessivo, per il periodo intercorrente tra il 2.1.2007 e il deposito della relazione (21.9.2020), pari ad € 135.991,94.

Il detto calcolo deve essere condiviso, in quanto intrinsecamente attendibile e immune da vizi logico-giuridici, nonché coerente con le caratteristiche dell'appartamento, il cui valore di vendita è stato stimato in € 280.000,00, già detratti i costi di regolarizzazione, ed avendo il CTU fornito adeguato riscontro alle osservazioni sollevate dal CTP Arch. *Persona_3* nominato dalla convenuta *CP_1*.

Ne discende, in definitiva, che l'indennità di occupazione spettante all'attore, per il periodo compreso tra la ricezione della raccomandata con cui è stata formulata la relativa richiesta (4.1.2007) e la data di deposito della relazione peritale (21.9.2020), ammonta ad € 45.330,60 (1/3 di € 135.991,94).

Detto importo deve essere integrato con riguardo al periodo successivo al deposito della consulenza e sino all'emissione della presente sentenza, applicando i medesimi parametri indicati dal Consulente.

Ed allora, avuto riguardo ad un valore locativo medio indicato dal CTU per l'ultimo semestre pari ad € 1188,00 mensili, da rivalutare mensilmente sino all'attualità), deve riconoscersi per il periodo mancante di 20 mesi (da ottobre 2020 a maggio 2022) l'ulteriore importo di € 8.333,50 corrispondente alla quota di 1/3.

Conclusivamente, l'indennità di occupazione dovuta all'attore per il periodo dal 4.1.2007 ad oggi, ammonta a complessivi € 53.664,10, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Infine, non può trovare accoglimento l'eccezione di compensazione, sollevata dalla convenuta CP_1, per crediti vantati nei confronti dell'attore in virtù della sentenza del Tribunale di Roma n. 19626/2017 e della sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4836/2018.

L'operatività della compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243, 2° comma, c.c., presuppone che il controcredito opposto in compensazione sia certo, liquido – o di facile e pronta liquidazione – ed esigibile. Al riguardo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che *“In tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo”* (Cass. Civ. sez. un., 15.11.2016, n. 23225). Da qui l'ormai consolidato principio in forza del quale, per l'operatività della compensazione, il titolo del credito deve essere incontrovertibile, ossia non più soggetto a modificazioni a seguito di impugnazione, sicché, qualora nel giudizio avente ad oggetto il credito eccepito in compensazione sia stata emessa sentenza non passata in giudicato, il giudice deve dichiarare l'insussistenza dei presupposti per elidere il credito agito e rigettare l'eccezione di compensazione.

Ciò chiarito, nel caso di specie entrambi i crediti eccepiti in compensazione derivano da sentenze di cui non è provato il passaggio in giudicato.

In particolare, con riguardo alla sentenza n. 19626/2017, entrambe le parti ne riconoscono la non definitività a seguito di impugnativa da parte dell'odierno attore, risultando il giudizio attualmente in grado di appello.

Con riguardo alla sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4836/2016, seppure nessuna delle parti ne abbia dedotto l'eventuale impugnazione, tuttavia neanche risulta fornita la prova del passaggio in giudicato mediante apposita certificazione di cancelleria. Al riguardo, non può essere sufficiente la mancata contestazione circa il passaggio in giudicato della pronuncia, atteso che, per consolidata giurisprudenza, *“La parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di provare il passaggio in giudicato della sentenza resa in altro giudizio, non soltanto producendo la sentenza stessa, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere né che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza”* (Cass. Civ., Sez. 3, 29.8.2013, n. 19883; Cass. Civ., Sez. 6, 18.4.2017, n. 9746).

Infine, neanche rileva la circostanza che le sentenze siano provvisoriamente esecutive, giacché *“un credito derivante da una sentenza provvisoriamente esecutiva non è opponibile in compensazione, perchè tale titolo può subire modificazioni a seguito dell'impugnazione in corso, mentre, come si è detto, l'operatività dell'effetto estintivo presuppone il definitivo accertamento del credito da opporre in compensazione e quindi della compensazione medesima, sicchè non può derivare da situazioni provvisorie* (Cass. Civ., sez. III, 12.4.2011, n. 8338).

Ed allora, mancando la prova della definitività del titolo giudiziale, l'eccezione di compensazione deve essere respinta.

In conclusione, in accoglimento della domanda attrice, CP_1 deve essere condannata al pagamento, in favore di Parte_1, della somma di € 53.664,10, a

titolo di indennità di occupazione dal 4.1.2007 ad oggi, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.

Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite tra i condividenti che seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.

È principio costantemente ribadito, infatti, quello secondo cui, essendo il giudizio di divisione svolto nell'interesse comune, le spese devono essere poste a carico di tutti i condividenti, in proporzione delle rispettive quote, solo per gli atti effettivamente rivolti alla concreta determinazione delle quote, mentre *“vale il principio della soccombenza per le vicende processuali occasionate da eventuali conflitti di interesse insorti nel corso del giudizio e per le spese di quegli atti che sono riferibili ad ingiustificate pretese o ad infondate resistenze di taluna delle parti litiganti”* (cfr. ex multis Cassazione n. 15926/2019).

Nell'odierno giudizio, le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico di tutte le parti, in pari misura, attesa la necessità della stessa ai fini della divisione.

Le spese di lite relative al rapporto processuale tra l'attore e Parte_2 devono essere integralmente compensate, essendo quest'ultima convenuta solo in relazione alla domanda di divisione.

Quanto alle spese di lite relative al rapporto processuale tra l'attore e CP_1, deve invece disporsi la compensazione limitatamente alla misura del solo 50%, in ragione dei principi richiamati in materia di divisione, mentre la parte convenuta deve essere condannata al pagamento del restante 50%, in ragione della soccombenza rispetto alla domanda di pagamento dell'indennità di occupazione, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle attività espletate.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:

- dichiara inammissibile la domanda di divisione avente ad oggetto l'immobile sito in Roma, via Prospero Farinacci n. 48, censito al N.C.E.U. al foglio 377, particella 160, subalterno 11;

- condanna **CP_1** al pagamento in favore di **Parte_1**, di € 53.664,10, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di indennità di occupazione dell'immobile in comunione dal 4.1.2007 alla data odierna;
- compensa integralmente le spese processuali tra **Parte_1** e **[...]** **Pt_2** ;
- compensa le spese processuali tra **Parte_1** e **CP_1** nella misura del 50%;
- condanna **CP_1** al pagamento delle spese di lite in favore di **Pt_1** **[...]**, nella misura del 50% che liquida in € 132,00 per spese ed € 5.000,00 per compensi oltre il 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di tutte le parti, da ripartire tra loro in pari misura.

Così deciso in Roma il 24.6.2022

Il Giudice

dott.ssa Clelia Testa Piccolomini

*La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della **CP_2** dott.ssa Giuseppina Vendemiale.*